

1500327-54.2020.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria pena lógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500327-54.2020.8.26.0361 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500327-54.2020.8.26.0361 2020/000208

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2328917/2019 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 8499660 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 6903/19/304 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5444/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2328917 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 6903/19/304 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5444/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2328917 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 6903/19/304 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5444/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2328917 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 6903/19/304 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 5444/19/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUSCELINO MARCONDES QUEIROZ e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

JUSCELINO MARCONDES QUEIROZ e PEDRO TILATIERE FERREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de

obstáculos), III (emprego de chave falsa) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal, pois, no dia 08 de outubro de 2019, entre 08h55 e 10h20m, na Rua Otoni Martins nº 43, Vila Oliveira, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, agindo em concurso e unidade de desígnios, com emprego de chave falsa e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles ou outrem, um veículo GM/Celta 1.0 LT, placa KPK-2476/Mogi das Cruzes, ano/modelo 2012/2013, cor prata, exibido, apreendido, avaliado e entregue a fls. 10/11, pertencente à vítima Luíza Cristina Souza de Oliveira.

Denúncia recebida às fls.136.

Citado, o acusado Juscelino ofereceu resposta à acusação às fls.219/220.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.241).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, testemunhas e interrogatório do réu. Após a instrução, o Ministério Público efetuou aditamento à denúncia para imputar ao réu o delito previsto no artigo 180 do CP, na forma do artigo 384 do CPP. As partes dispensaram nova oitiva de testemunhas e vítima.

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente para imputar ao acusado o delito previsto no artigo 180 do Código Penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.03/08, auto de exibição e apreensão de fls.10/11, laudo pericial de fls.146/153, bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai sobre o ora acusado.

A vítima do crime de anterior, Luíza Cristina Souza de Oliveira declarou que deixou meu carro perto do shopping e ele foi furtado. Fiz a ocorrência e três dias depois encontraram o carro em Itaquaquecetuba. O carro estava desmontado. Não tinha roda, levaram motor. Veio em cima do veículo. Tinham duas ARTs, porque sou arquiteta e tinham informações dos meus clientes. O seguro indenizou integralmente. Não houve prejuízo. Me informaram que foi feito flagrante, o veículo estava num terreno, e que iriam retirar a caixa de câmbio.

O policial militar Aylton Alves de Araujo narrou que me recordo que na data dos fatos houve denúncia do COPOM que havia desmanche de um veículo em um terreno. Os dois acusados estavam dentro do veículo, que já tinham partes desmontadas. Não me recordo se deram versão. Não os conhecia. O local era um terreno baldio e tinha uma residência. Não me recordo se tinham outros carros. Não recordo se tinha 'macaco' para retirada das peças.

O policial militar Lucas dos Santos Sabino declarou que foi informado por populares, depois via COPOM, que indivíduos estavam desmanchando veículo embaixo de uma torre de transmissão. No local estavam os acusados, sujos de graxa, desmanchando, com instrumentos para retirada das peças. Eles confessaram que desmanchariam as peças e venderiam para o desmanche. O crime anterior teria sido praticado há poucos dias.

O acusado, em juízo, afirmou que foi contratado pelo Pedro para retirar o motor do Celta. Cobrei R\$300,00. Eu conheço o Pedro porque tenho oficina, mais ou menos dois anos. Não sei onde ele mora. Ele estava presente, o carro era dele. Quando eu cheguei lá, tinha algumas peças fora do carro.

Como se vê, certa a configuração do delito de receptação.

Não há nada nos autos que infirme os depoimentos dos policiais, que se demonstraram uníssonos, deles não se extraindo motivação de incriminar falsamente o denunciado. Ao revés, os policiais foram contundentes em afirmar que o acusado estava dentro do veículo furtado retirando as peças, sujo de graxa.

É firme a jurisprudência: "Os policiais não estão impedidos de depor. Os seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. O que dá validade ao depoimento da testemunha é a verdade de seu conteúdo. Não é possível, pois, arredar-se, desde logo, um depoimento, tão só porque a testemunha é policial" (RT 585/3110).

O veículo foi encontrado no dia seguinte o furto (fls.05/08), não se podendo afirmar que se tratava de veículo abandonado. Confira-se, ainda, o laudo pericial de fls.146/153.

A versão do acusado de que o veículo era do Pedro e foi contratado para retirar o motor, recebendo R\$300,00, indicando que não tinha ciência da ilicitude não encontrou respaldo nas provas.

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação, há inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a demonstração de que não tinha ciência de se tratar de objeto delituoso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório (TJSP Rel. Des. Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO SIMPLES. VEÍCULO. FEIRA DO ROLO. Absolvição.

Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Bem de origem ilícita na posse do recorrente. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu e adquiriu o veículo objeto com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. No caso, o acusado estava na posse de um carro roubado, comprado na "feira do rolo" e sem documentos. Veículo adquirido por preço módico. Pena reduzida ao mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos. Regime prisional alterado para o aberto. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00087878020158260361 SP 0008787-80.2015.8.26.0361, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 04/04/2019, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2019). GRIFEI

Ainda: Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa (TACRISP - JTACRIM 49/399). "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180 do Código Penal" (TJSP - RT 717/385). Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345).

Com efeito, o conjunto de provas amealhado é seguro e coeso, inviável a absolvição do acusado.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado é portador de maus antecedentes criminais, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, perfazendo 01 ano e 02 meses e pagamento de 11 dias-multa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria pena lógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de Drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. Na espécie, reparem que as instâncias de origem, respeitando os critérios acima referidos, bem como os pormenores da situação em desfile, fixou a pena-base acima

do mínimo legal destacando a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o fato de o réu possuir condenação anterior com trânsito em julgado. Ademais, a respeito dos antecedentes, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado" (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

4. Tal o contexto, sobretudo por se tratar de circunstância preponderante na fixação da reprimenda, não observo teratologia manifesta no cálculo da pena.

5. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC 697551 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0315729-6, 6ª turma, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, j.19/04/2022).

Na segunda fase, tendo a vista a reincidência, aumento a pena em 1/6, finalizando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, eis que ausentes causas de aumento e/ou diminuição de pena.

O regime adequado ao cumprimento de pena, diante da reincidência específica, na forma do artigo 33 do Código Penal, será o semiaberto. A corroborar: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal; são eles: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na hipótese, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1654903 SE 2020/0021367-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Entendo não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, já que o réu é reincidente e já agraciado com o benefício, voltando à prática delitiva, demonstrando que a pena foi insuficiente a prevenção específica.

O mesmo se aplica ao sursis (artigo 77, do Código Penal).

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica do réu.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu Juscelino Marcondes Queiroz, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista, se o caso.

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA